

제조·공급망 기술자료 비밀유지계약서

본 비밀유지계약서(이하 "본 계약")는 202X년 X월 X일, 다음과 같이 체결된다.

"정보 제공자": [회사명], [주소], (사업자등록번호:)

(이하 "정보 제공자")

"정보 수령자": [회사명], [주소], (사업자등록번호:)

(이하 "정보 수령자")

양 당사자는 "정보 제공자"가 "정보 수령자"에게 [별첨 1]에 명시된 목적(이하 "본 목적")을 위하여 특정 기술자료를 제공함에 있어, 해당 기술자료의 비밀유지 및 보호를 위하여 다음과 같이 합의한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 "정보 제공자"가 "정보 수령자"에게 "정보 제공자"의 기술자료를 제공하는 경우, "정보 수령자"가 해당 기술자료를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (기술자료의 정의)

1. 본 계약에서 '기술자료'라 함은 "정보 제공자"에 의해 비밀로 관리되고 있으며, [별첨 1]에 명시된 자료로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보 및 자료를 말한다.

가. 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료 (설계도면, 공정도, 재료배합비, 금형 정보, 시제품, 제조원가 자료, 품질관리 기준서 등)

나. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 기술정보·자료

다. 기타 "정보 제공자"의 기술개발(R&D), 생산, 영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

2. (비밀의 표시) "정보 제공자"는 "정보 수령자"에게 제공하는 기술자료에 "비밀", "대외비" 또는 이에 준하는 문구(이하 "비밀표시")를 명확히 하여야 한다. 단, 구두 또는 시각적 형태로 제공되는 정보는, 제공 시 비밀임을 고지하고 일 이내에 그 요지를 서면으로 특정하여 통지하여야 한다.⁸
3. (비밀표시의 부재) 비밀표시가 되어 있지 아니하더라도, [별첨 1]에 기재되었거나 정항상 비밀로 관리되고 있음이 명백한 정보는 본 계약상의 기술자료로 간주된다. "정보 수령자"가 기술자료의 비밀성 여부에 대해 의문이 있는 때에는 "정보 제공자"에게 확인을 요청하여야 한다.

제3조 (기술자료의 목적 외 사용금지 및 접근 제한)

1. **(목적의 특정)** "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 기술자료를 [별첨 1]에서 정한 "본 목적"으로만 사용하여야 한다.
2. **(제3자 제공 금지)** "정보 수령자"는 "본 목적" 수행을 위하여 "정보 제공자"의 기술자료를 제3자(계열사, 자회사, 외주업체 포함)에게 제공하고자 할 때에는, 사전에 "정보 제공자"로부터 **서면에 의한 명시적 동의**를 얻어야 한다. 또한, "정보 수령자"는 해당 제3자와 본 계약과 동등하거나 그 이상의 수준으로 비밀유지 의무를 부과하는 별도의 서면 계약을 체결한 이후에만 기술자료를 제공할 수 있으며, 해당 제3자의 위반 행위에 대해 "정보 수령자"가 연대하여 책임을 진다.
3. **(내부 임직원 접근 제한)** "정보 수령자"는 [별첨 2]에 기재되어 있는 임직원(이하 "지정 임직원")들에 한하여 "본 목적" 수행에 필요한 최소한의 범위 내에서(Need-to-Know 원칙) "정보 제공자"의 기술자료에 접근할 수 있도록 필요한 합리적인 조치를 취하여야 한다.
4. **(임직원 명단 관리)** "정보 수령자"는 [별첨 2]의 명단이 변경(퇴직, 전직, 조직/업무변경 등)될 경우, 지체 없이 "정보 제공자"에게 서면으로 통지하고 명단을 갱신하여야 한다.
5. **(임직원의 의무)** "정보 수령자"는 지정 임직원 각자에게 본 계약상의 비밀유지의무를 주지시켜야 하며, "정보 제공자"의 요청 시 해당 임직원으로부터 비밀유지서약서를 징구하여 "정보 제공자"에게 제출하여야 한다.

제4조 (비밀유지의무)

1. "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 사전 서면 동의 없이 제공받은 기술자료를 타인에게 누설하거나 공개하여서는 아니된다.
2. "정보 수령자"는 기술자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위하여 합리적인 수준의 물리적, 기술적, 관리적 보안 조치(시건장치가 구비된 보관함 사용, 암호 설정, 접근 통제 시스템 운영 등)를 취하여야 한다.
3. (의무의 예외) 다음 각 호의 정보는 "정보 수령자"가 해당 사실을 서면으로 입증하는 경우에 한하여 본 계약의 비밀유지의무에서 제외된다.⁸

가. "정보 수령자"가 "정보 제공자"로부터 제공받기 이전에 이미 공개되었거나 적법하게 보유하고 있던 정보

나. "정보 수령자"의 고의나 과실 없이 "정보 제공자"로부터 제공받은 이후에 공지된 정보

다. "정보 수령자"가 제3자로부터 적법하게, 비밀유지의무 없이 제공받은 정보

라. "정보 수령자"가 "정보 제공자"의 기술자료를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보

마. 대한민국 법원 또는 정부 기관의 적법한 명령에 따라 공개가 요구되는 정보. (단, 이 경우 "정보 수령자"는 법률이 허용하는 범위 내에서 "정보 제공자"에게 즉시 사전 통지하여 "정보 제공자"가 적절한 보호 조치(예: 공개 범위 제한)를 취할 수 있도록 협력하여야 한다.)

제5조 (기술자료의 반환 또는 폐기)

1. 본 계약이 종료(기간 만료 또는 해지)되거나 [별첨 1]에서 정한 사용기간이 만료된 경우, 또는 "정보 제공자"가 서면으로 요청하는 경우, "정보 수령자"는 [별첨 1]의 반환 일 또는 폐기일로부터 일 이내에 기술자료의 원본, 사본, 요약본 및 이를 포함하는 모든 매체(전자적 사본 및 백업 파일 포함)를 "정보 제공자"의 선택에 따라 반환하거나 복구 불가능한 방법으로 영구히 폐기하여야 한다.
2. "정보 수령자"는 제1항의 의무를 이행한 후, "정보 제공자"에게 그 이행 사실을 증명하는 **[자료 반환/폐기 확인서]**를 "정보 수령자"의 정당한 대표자가 서명하여 서면으로 제공하여야 한다.⁹

제6조 (권리의 귀속)

1. 본 계약을 통해 "정보 수령자"에게 제공되는 모든 기술자료 및 관련 지식재산권(특허, 노하우, 저작권 등)은 전적으로 "정보 제공자"에게 귀속된다.
2. 본 계약은 "정보 수령자"에게 [별첨 1]에서 정한 "본 목적"을 위한 제한적인 사용권 외에, 어떠한 기술자료에 관한 권리나 실시권(라이선스)을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
3. "정보 제공자"는 "정보 수령자"에게 기술자료를 제공할 적법한 자격이 있음을 보증한다.
4. 본 계약은 양 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 거래 계약(예: 발주, 공급)의 체결을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.

제7조 (계약 기간)

1. 본 계약은 계약 체결일로부터 연간 효력을 가진다.⁸
2. 제1항의 계약 기간 만료에도 불구하고, 제4조(비밀유지의무), 제5조(반환 또는 폐기), 제6조(권리 귀속), 제8조(손해배상)의 의무는 본 계약 종료 후에도 연간 지속적으로 유효하다.⁸

제8조 (손해배상)

"정보 수령자" 또는 "정보 수령자"의 지정 임직원(퇴직자 포함)이 본 계약을 위반하여 "정보 제공자"에게 손해를 입힌 경우, "정보 수령자"는 "정보 제공자"가 입은 모든 손해(합리적인 변호사 비용 포함)를 배상하여야 한다. 단, "정보 수령자"가 자신의 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

제9조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. 본 계약은 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석된다.
2. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 당사자 간의 상호 협의를 통해 해결함을 원칙으로 한다.
3. 제2항의 협의가 이루어지지 않을 경우, [서울중앙지방법원]을 제1심 전속적 합의 관할 법원으로 한다.⁸

제10조 (기타 사항)

1. **(권리의무의 양도)** "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리와 의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
2. **(완전 합의)** 본 계약은 당사자 간의 완전한 합의를 이루며, 본 계약 체결 이전에 이루어진 모든 구두 또는 서면 합의를 대체한다. 본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 가능하다.
3. **(계약의 분리가능성)** 본 계약의 일부 조항이 법적으로 무효가 되더라도, 나머지 조항의 유효성은 영향을 받지 않는다.⁸

본 계약의 성립을 증명하기 위해 본 계약서 2부를 작성하여 각 당사자가 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

202X년 X월 X일

정보 제공자:

[회사명]

대표이사 [성명] (인)

정보 수령자:

[회사명]

대표이사 [성명] (인)

[별첨 1] 기술 자료 명세 및 사용 목적

본 별첨은 계약의 핵심적인 범위를 설정합니다. 보호 대상 자료(1-1)와 허용되는 목적(1-2)을 구체적으로 명시함으로써, "정보 수령자"의 '목적 외 사용'을 법적으로 금지하는 강력한 근거가 됩니다.

1-1. 제공 기술자료 명칭 및 범위 (구체적 내역)	1-2. 제공받는 목적 (정당한 사유)	1-3. 사용 기간	1-4. 반환 또는 폐 기일
예: '알파-100' 모델 프레임 3D 설 계도 (CAD 파일, Spec Rev 1.2)	'알파-100' 모델 프레임 가공 견적 산출 목적	계약일로 부터 30일	견적 제출일 또는 계약일로부터 35일
예: '베타-200' 부품 제조원가표 (재 료비, 노무비, 경비 포함)	양산 가능성 검토 및 단 가 협의	계약일로 부터 90일	계약일로부터 95일
예: '감마' 공정 품질 표준서 (QMS- 101-C)	위탁 생산 품질 검수 기 준 설정	본 계약 기 간 내	본 계약 종료일

[별첨 2] 기술자료 보유 (접근 허가) 임직원의 명단

본 별첨은 "Need-to-know" 원칙을 계약서상에 구현한 것입니다. "정보 수령자"가 이 명단을 관리하고 통제할 의무를 지게 함으로써, 기술이 내부적으로 무분별하게 퍼지는 것을 막고 유출 시 책임 소재를 명확히 하는 핵심 조항입니다.

No.	보유자 (성명)	소속 부서	직책	이메일
1	OOO	구매팀	차장	
2	XXX	품질보증팀	과장	